

1502662-04.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2274849/2019 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 7523518 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

10492/19/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2274849 - 1ª DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502662-04.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502662-04.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2274849/2019 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 7523518 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

10492/19/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2274849 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

10492/19/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MINGOTI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

Os réus Suellen Aparecida de Souza Lima e Gabriel Mingoti foram processados como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06, em razão da suposta prática de tráfico de drogas no Terminal Central.

Feito regularmente processado.

Após a audiência, o Ministério Público apresentou debates em audiência, enquanto a defesa ofereceu razões finais na forma de memoriais.

Decido.

Não há provas suficientes para a condenação.

Assim ocorre porque, com a devida vênia, as imagens que foram juntadas no inquérito não confirmam o tráfico.

Ressalte-se, ainda, que efetuada a abordagem, com o réu nada de ilícito foi encontrado e com a ré havia quantidade pequena de drogas.

Não foram feitas, assim, diligências para comprovar outras vendas, nem houve o cuidado de verificar se havia mais droga armazenada no local.

O fato de com a ré terem sido apreendidos cocaína e maconha também não comprova a finalidade de tráfico, dada a sua quantidade e a possibilidade de serem para o próprio uso.

Portanto, e considerando que há necessidade de prova inequívoca, cujo ônus é da acusação, a hipótese, quanto a Suellen, é de desclassificação.

Portanto, considerando a quantidade de drogas e as penas previstas no artigo 28 da Lei 11343/06, condeno a ré à prestação de 3 meses de prestação de serviços à comunidade.

Isso posto, absolvo o réu Gabriel Mingoti, nos termos do artigo 386, VII do CPP. Por outro lado, condeno Suellen Aparecida de Souza Lima, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06, à pena de 3 meses de prestação de serviços à comunidade.

Campinas, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA